МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 01 дүгээр сарын 22 № 2/02 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.АМАРСАЙХАН ТАНАА

Нийслэлийн ... дүүргийн ... дугаар хороо "..." хотхон ... дүгээр байрны ... тоотод оршин суугч, иргэн ...-ээс Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "Миний бие 2011 онд Нийслэлийн ерөнхий боловсролын ... дугаар сургуулийн захирлын албан тушаал хашиж байсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргаар ажиллаж байсан С.Батболдын 2018 оны Б/112 тоот захирамж, Нийслэлийн боловсролын газрын даргын ажил хүлээлцэх тушаалаар үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөн болно. Иймээс ажлаас үндэслэлгүй халагдсан гэсэн үндэслэлээр Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шүүх, мөн Дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүхэд хандаж, намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, хуучин эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн томилохоор шийдвэрлэсэн юм. Гэвч Нийслэлийн Засаг дарга С.Амарсайхан одоог хүртэл 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, намайг хуучин эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд томилохгүй миний хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байгаад гомдолтой" талаар дурджээ.

Комисс гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд ... нь Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболдын 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/112 тоот захирамж, Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын ажил хүлээлцэх тушаалаар үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөн байна.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 182/ШШ2018/0210 тоот шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 13 тоот магадлал, Монгол Улсын Дээд шүүхийн Хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 001/ХТ2019/00656 тоот тогтоолоор иргэн ...-ийг Нийслэлийн ерөнхий боловсролын ... дугаар сургуулийн захирлын үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт даалгаж шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх тухай Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 182/11132019/06532 тоот захирамжийг үндэслэн Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон бусад холбогдох байгууллагаас дараах ажиллагааг явуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-

ны өдрийн ХЭГ/3542 тоот, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01/32 тоот, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, дэд хурандаа Э.Дүүрэнцэнгэлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 2/19201 тоот, 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 2/20287 тоот, 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2/20858 тоот, 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2/333 тоот шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай нийт 6 албан бичгийг Танд хүргүүлсэн байх боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байна.

Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 218 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Э.Хоролсүрэн тайлбартаа "Манай байгууллагын зүгээс Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайханд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай 5 удаа албан бичиг хүргүүлж, Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргалтай 2 удаа очиж уулзахад санал авах хэлбэрээр Засаг даргын хуулийн зөвлөх н.Батрагчаа руу асуудлыг оруулсан гэхээс өөр хариу өгөхгүй байна. Засаг дарга С.Амарсайхантай биечлэн уулзах боломжгүй байдаг" гэжээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт "Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй" гэж заасан байна.

Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлсэн, эсхүл хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулсан хүн, хуулийн этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ", 103 дугаар зүйлийн 103.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 103.1-д заасан хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч албадан гүйцэтгэх тухай мэдэгдлийг ажил олгогчид хүргүүлж, тогтоосон хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд энэ хуульд заасан журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ", Эрүүгийн хуулийн 21.7 дугаар зүйлийн 1-д "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулах зорилгоор хөрөнгийн мэдүүлгээ зориуд буруу гаргасан, эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, бусдад шилжүүлсэн, үрэгдүүлсэн, оршин суух хаягаа өөрчилсөн, дүр эсгэн биелүүлсэн, битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураан авсан хөрөнгийг дур мэдэн захиран зарцуулсан, дүр үзүүлсэн гэрээ байгуулсан бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.", Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.2 "төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан бол..." гэж тус тус заажээ.

Гэвч иргэн ...-ийг хуучин эрхэлж байсан захирлын ажил, албан тушаалд нь томилохгүй, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа нь түүний олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Иймээс иргэн ...-ийг хуучин эрхэлж байсан албан тушаалд нь эгүүлэн томилох шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын

алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг заасан хугацаанд нь биелүүлэх шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу ШААРДЛАГА хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацааны дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР